

Administrateur de biens

Syndic de copropriétés

Courtage en assurance

179 Avenue Jean Jaurès 69150 DECINES

Standard : 04 72 02 63 93
Transaction : 04 78 49 15 60
Email : csn@cornille-saint-marc.fr

Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 14h à 17h
Téléphone de 11h à 12h et 14h à 17h



Spécialiste de l'Est Lyonnais depuis 1959

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES LA VALLA 69330 PUSIGNAN

Le **lundi 06 juillet 2026** à 18h00, les copropriétaires de la résidence VALLA sis 2 RUE DU VALLON 69330 PUSIGNAN, régulièrement convoqués par le syndic se sont réunis SALLE EDOUARD COMTE 37 PETITE ROUTE 69330 PUSIGNAN
La séance est ouverte à 18h00.

Copropriétaires présents :

2 VALLON (502) - 2LA (2009) représentant MENNELLA Valérie (1018), YDE (561) - BELFORTE Maurice (244) - COLSON (701) - COMMUNE DE PUSIGNAN (2617) - DEGACHES PICOUT ELODIE CHARLOTTE (514) - LOSTAL JULIEN (347) -

Copropriétaires représentés :

MENNELLA Valérie (1018), YDE (561),

sont présents ou représentés : 9 / 13 copropriétaires, totalisant 8513 / 10000 tantièmes généraux.

Copropriétaires absents ou non représentés :

CORREIA BOUVERY (613) - Madame DELLA-GUARDIA Pauline (753), Monsieur MAGNIN MICHEL (73), STE ROIPEY (48),

sont absents ou non représentés : 4 / 13 copropriétaires, totalisant 1487 / 10000 tantièmes généraux.

L'assemblée passe à l'ordre du jour.

Question n° 01

Nomination du président de séance.

Conditions de majorité de l'Article 24.

L'assemblée approuve la candidature de S.C.I. 2LA représentée par Madame LEMOINE en qualité de Présidente de séance. À cet instant le syndic remet au Président du conseil syndical à défaut l'un des membres du conseil syndical ou en leur absence au Président de séance les pouvoirs en blanc qu'il a reçus en retour de convocation qui les accepte dans le respect des règles de l'article 22 de la loi, aux fins de les distribuer publiquement.

Le Président de séance est mandaté par l'assemblée pour s'assurer qu'aucun copropriétaire ne dispose de plus de trois pouvoirs sauf si le total des voix dont il dispose lui-même et celles de ses mandants n'excède pas 10 % des tantièmes de la copropriété.

Votent **POUR** : 9 copropriétaires totalisant **8513 / 8513** tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés

Question n° 02

Nomination du (des) scrutateur(s).

Conditions de majorité de l'Article 24.

L'assemblée approuve la candidature de Monsieur LOSTAL en qualité de scrutateur et pour certifier exacte la feuille de présence émargée conformément à l'article 14 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Après vérification, il certifie exacte la feuille de présence.

Votent **POUR** : 9 copropriétaires totalisant **8513 / 8513** tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés

Question n° 03

Nomination du secrétaire de séance.

Conditions de majorité de l'Article 24.

L'assemblée générale approuve la candidature de la Régie CORNEILLE SAINT-MARC en qualité de secrétaire de séance.

Votent **POUR** : 9 copropriétaires totalisant **8513 / 8513** tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés

Question n° 04

Compte rendu du conseil syndical.

Les points suivants sont évoqués :

- Un devis pour le curage des réseaux de tous l'immeuble sera demandé.
- Monsieur CORREIA se propose de régler les horaires d'ouverture de la porte d'entrée de l'immeuble.

Arrivent en cours de résolution : CORREIA BOUVERY (613) (18:39:00) -

Question n° 05**Approbation du projet d'arrêté des comptes. (Comptes joints à la convocation en annexe).***Conditions de majorité de l'Article 24.*

Article 1 du décret du 9 juin 1986

Le syndic rappelle aux copropriétaires que les pièces justificatives des charges sont à leur disposition, en ses bureaux, le dernier jour ouvré qui précède l'assemblée générale et ce dans le respect du délai prévu à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1985. Un rendez-vous doit être préalablement fixé. Après un débat qui permet de donner des précisions sur les dépenses de l'exercice, le Président de séance propose à l'assemblée de passer au vote. Conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 17 mars 1967, il vous a été notifié lors de la convocation les projets de :

- compte des recettes et des dépenses de l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025.
- situation de trésorerie du syndicat au 31/12/2025.
- l'état des dettes et des créances du syndicat au 31/12/2025.

L'assemblée approuve le projet d'arrêté des comptes clos au 31/12/2025 ainsi que ses annexes.

Le projet individuel transmis devient définitif et ne sera pas renvoyé.

Votent **POUR** : 10 copropriétaires totalisant 9126 / 9126 tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.

Question n° 06**Quitus au syndic.***Conditions de majorité de l'Article 24.*

L'assemblée générale des copropriétaires donne quitus à la Régie CORNEILLE SAINT-MARC pour sa gestion de l'exercice arrêté au 31/12/2025.

Votent **POUR** : 7 copropriétaires totalisant 5538 / 9126 tantièmes.Votent **CONTRE** : 3 copropriétaires totalisant 3588 / 9126 tantièmes : 2LA (2009), MENNELLA Valérie (1018), YDE (561),

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.

Question n° 07**Vote du budget prévisionnel pour l'exercice allant du 01/01/2027 au 31/12/2027***Conditions de majorité de l'Article 24.*

Conformément au décret du 27/05/2004 stipulant que le budget de l'exercice à venir est à approuver lors de l'assemblée générale, l'assemblée approuve le budget prévisionnel tel qu'il a été présenté en annexe à un montant de 15 855 euros dont les fonds alur représentant la somme de 755 euros soit 5%.

Votent **POUR** : 10 copropriétaires totalisant 9126 / 9126 tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.

Question n° 08**Décision à prendre quant aux travaux à réaliser : Bornage au vue de la vente du parking zone bleu (Majorité 24)***Conditions de majorité de l'Article 24.*

Conformément à l'article 11 du décret du 17 mars 1967 sont joints à la présente convocation :

- Le devis établi par l'entreprise mesure/patrimoine en date du 07/04/26 et s'élevant TTC à la somme de 1086€.
- Le devis établi par l'entreprise ARC GEO en date du 25/04/2026 et s'élevant TTC à la somme de 2100 euros.

L'assemblée décide après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés de faire effectuer les travaux par l'entreprise pour un montant de euros.

Conformément à l'article 18-A de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale accepte les honoraires de la Régie CORNEILLE SAINT-MARC pour la gestion financière, administrative comptable des travaux facturés à hauteur de 3% HT (avec un minimum de 50€ TTC) du montant des travaux soit 50 euros.

Il est rappelé que les travaux ne pourront être exécutés que lorsque les appels seront finalisés et réglés.

L'assemblée décide d'effectuer 1 appel à la date suivante : 01/09/26 soit la somme totale de €

Le représentant de la mairie prends la parole et indique aux copropriétaires mais également au syndic prendre en charge les frais afférent à ce bornage.

Le représentant de la Mairie de PUSIGNAN prends la parole et indique aux copropriétaires présents mais également au syndic que les frais de bornage de la rétrocession du parking devant l'immeuble sera pris en charge en totalité par la Mairie.

De ce fait, cette résolution en devient caduque.

Résolution caduque.

Question n° 09**Mandat à donner au conseil syndical pour le choix de l'entreprise concernant les travaux ci-dessus.***Conditions de majorité de l'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1.*

L'assemblée mandate le conseil syndical pour le choix de l'entreprise.

Résolution caduque.

Question n° 10**Décision à prendre quant aux travaux à réaliser : Modificatif du règlement de copropriété (pour le BAT F) (Majorité 26)**

Conditions de majorité de l'Article 26.

Rappel des faits :

Lors de la dernière assemblée générale, il avait été voté le changement de destination et divisions des lots du bâtiment F (résolution numéro 4 de l'AGE du 22/07/2025).

La division du lot, qui emporte disparition du lot initial et création de nouveaux lots, rend nécessaire une modification du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division. Celle-ci doit alors être soumise, selon la Cour de cassation, à l'approbation de l'assemblée générale et ce quand bien même le total des quotes-parts des nouveaux lots est égal à celui des lots dont ils sont issus.

Tous les frais afférents aux modificatifs du règlement de copropriété restent à la charge du demandeur, soit la commune de Pusignan.

L'assemblée générale approuve le modificatif du règlement de copropriété annexé à cette convocation.

Votent **POUR** : 10 copropriétaires totalisant **9126 / 10000** tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix des membres composant le syndicat des copropriétaires représentant au moins les 2/3 des tantièmes.

Question n° 11**Décision à prendre quant aux travaux à réaliser : Reprise des accroters (BAT B) (Majorité 24)**

Conditions de majorité de l'Article 24.

Conformément à l'article 11 du décret du 17 mars 1967 sont joints à la présente convocation :

- Le devis établi par l'entreprise DPLUS en date du 06/11/2025 et s'élevant TTC à la somme de 1892 euros.

L'assemblée décide après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés de faire effectuer les travaux pour un montant maximal de 1892 euros.

Conformément à l'article 18-A de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale accepte les honoraires de la Régie CORNEILLE SAINT-MARC pour la gestion financière, administrative comptable des travaux facturés à hauteur de 3% HT (avec un minimum de 50€ TTC) du montant des travaux soit 68 euros.

Il est rappelé que les travaux ne pourront être exécutés que lorsque les appels seront finalisés et réglés.

L'assemblée décide d'effectuer 1 appel à la date suivante 01/09/26 soit la somme totale de 1960 €

Votent **POUR** : 2 copropriétaires totalisant **686 / 686** tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.

Question n° 12**Mandat à donner au conseil syndical pour le choix de l'entreprise concernant les travaux ci-dessus.**

Conditions de majorité de l'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1.

L'assemblée mandate le conseil syndical pour le choix de l'entreprise.

Votent **POUR** : 10 copropriétaires totalisant **9126 / 10000** tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

Question n° 13**Décision à prendre quant aux travaux à réaliser : Reprise de l'étanchéité de la terrasse de Madame MENNELLA (BAT B) (Majorité 24)**

Conditions de majorité de l'Article 24.

Conformément à l'article 11 du décret du 17 mars 1967 sont joints à la présente convocation :

- Le devis établi par l'entreprise SOPREMA en date du 08/06/2026 et s'élevant TTC à la somme de 14 716,77€.

L'assemblée décide après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés de faire effectuer les travaux par l'entreprise SOPREMA pour un montant de 14 716,77 euros.

Conformément à l'article 18-A de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale accepte les honoraires de la Régie CORNEILLE SAINT-MARC pour la gestion financière, administrative comptable des travaux facturés à hauteur de 3% HT (avec un minimum de 50€ TTC) du montant des travaux soit 1103 euros.

Il est rappelé que les travaux ne pourront être exécutés que lorsque les appels seront finalisés et réglés.

L'assemblée décide d'effectuer 3 appels aux dates suivantes : 01/09, 01/10 et 01/11 soit la somme totale de 15819,77 €

Votent **CONTRE** : 2 copropriétaires totalisant **686 / 686** tantièmes.

Résolution refusée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.

A la demande de Madame LEMOINE, représentante de la SCI 2LA, YDE et Madame MENNELLA, souhaite que cette résolution soit portée à l'ordre du jour d'une prochaine assemblée générale pour la raison suivante : Madame MENNELLA n'a jamais régularisée auprès du notaire le modificatif du règlement de copropriété datant de JUIN 2010 approuvé lors de l'assemblée générale du 22 SEPTEMBRE 2009. Madame LEMOINE souhaite que cette situation soit régularisée avant d'entreprendre des travaux sur cette terrasse.

Le syndic rappelle qu'il ne pourra être tenu pour responsable de tous nouveaux dommages dans le local en RDC et une assemblée générale extra ordinaire sera convoquée pour réparer les nouvelles fuites, s'il y en a.

Tous les frais afférent à cette convocation seront supportés par le Bâtiment B.

Question n° 14**Mandat à donner au conseil syndical pour le choix de l'entreprise concernant les travaux ci-dessus.**

Conditions de majorité de l'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1.

L'assemblée mandate le conseil syndical pour le choix de l'entreprise.

Résolution caduque.

Question n° 15**Décision à prendre quant aux travaux à réaliser : Saisie d'un avocat dans le cadre d'une procédure (Majorité 24)**

Conditions de majorité de l'Article 24.

Rappel des faits :

Il a été créé, il y a environ une dizaine d'années, des terrasses privatives au sein de la copropriété. À la suite de malfaçons affectant l'une de ces terrasses (lot n° 27), le local commercial situé en rez-de-chaussée subit d'importantes infiltrations et inondations lors d'épisodes pluvieux. Une réparation provisoire a été réalisée sur la terrasse concernée, permettant de réduire les entrées d'eau dans le local commercial. Toutefois, malgré plusieurs tentatives de résolution amiable du litige, aucune solution pérenne n'a pu être trouvée.

Afin de faire avancer ce dossier et de préserver les intérêts du syndicat des copropriétaires, l'assemblée générale décide de mandater un avocat spécialisé en droit immobilier afin d'étudier les recours possibles et d'engager toute procédure utile.

L'assemblée générale décide de budgétiser la somme de 2000 euros.

Les honoraires de gestion de la Régie CORNEILLE SAINT-MARC seront calculés selon les modalités de son contrat.

Conformément à l'article 18-A de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale accepte les honoraires de la Régie CORNEILLE SAINT-MARC pour la gestion financière, administrative comptable des travaux facturés à hauteur de 3% HT (avec un minimum de 50€ TTC) du montant des travaux soit 72 euros.

Il est rappelé que les travaux ne pourront être exécutés que lorsque les appels seront finalisés et réglés.

L'assemblée décide d'effectuer 1 appel à la date suivante : 01/09/26 soit la somme totale de 2072 €

Votent **CONTRE** : 10 copropriétaires totalisant 9126 / 9126 tantièmes.

Résolution refusée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents ou représentés.

Question n° 16**Décision à prendre quant à la vente du parking sur l'assiette foncière de l'ASL LA VALLA (Majorité 26)**

Conditions de majorité de l'Article 26.

Rappel des faits :

À la suite d'une réunion en mairie de Pusignan, en présence du président de l'ASL LA VALLA, du président du conseil syndical du SDC LA VALLA et du syndic, il a été envisagé la cession à la commune de la parcelle correspondant au parking situé à gauche avant l'accès à l'immeuble.

Cette cession permettrait à la commune d'intégrer ce parking au domaine public, notamment en vue de la création d'une zone bleue destinée à favoriser la rotation des véhicules.

Le SDC LA VALLA représentant 1/26e au sein de l'ASL LA VALLA, les copropriétaires de l'immeuble sont directement concernés par ce projet.

Par ailleurs, lors de cette même réunion, a été évoquée la possibilité de céder une parcelle engazonnée d'environ 300 m², située immédiatement après le premier parking.

Cette opération permettrait la création de plusieurs places de stationnement supplémentaires et aurait, par conséquent, un impact positif sur l'attractivité et la commercialité des locaux situés en rez-de-chaussée.

L'assemblée générale autorise le principe de ces projets et donne mandat au président du conseil syndical ainsi qu'au syndic afin d'effectuer toutes démarches, études et négociations nécessaires à leur mise en œuvre.

L'avancement de ces dossiers pourra être consulté par tout copropriétaire qui en fera la demande auprès du syndic.

Les honoraires de gestion afférents à ces dossiers seront facturés au temps passé, sur la base d'un taux horaire de 96 € TTC.

Votent **POUR** : 10 copropriétaires totalisant 9126 / 10000 tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix des membres composant le syndicat des copropriétaires représentant au moins les 2/3 des tantièmes.

L'ordre du jour étant épuisé, plus aucune question n'étant posée, l'assemblée se termine à 19h24.

Le président
S.C.I. 2LA

Le secrétaire
LE SYNDIC

ARTICLE 42 de la loi du 10.07.1965 complété de l'ART 14 loi du 31.12.1985

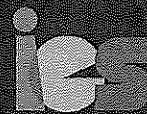
Sans préjudice de l'application des textes spéciaux visant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans. Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26, est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa. En cas de modification par l'assemblée générale des bases de répartition des charges dans les cas où cette faculté lui est reconnue par la présente loi, le tribunal de grande instance, saisi par un copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus, d'une contestation relative à cette modification, pourra, si l'action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30. Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est de 150 € à 3049 € lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une assemblée générale concernant les travaux mentionnés au c de l'article 26.

Certificat de signature électronique

Solution de signature électronique de documents conforme aux exigences du règlement 910/2014 du parlement européen et du conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (eIDAS).

Cette solution de signature électronique de documents "ICSign" est commercialisée par ICS et délivrée par Vialink, tiers de confiance du groupe *BRED Banque Populaire*.

Vialink - 1-3, Place Uranie - 94340 Joinville-le-Pont - www.vialink.fr



Signatures électroniques



TEDDY CARRET

Signé électroniquement
le 09/07/2026 à 12h51 UTC



C ZLA

Signé électroniquement
le 09/07/2026 à 13h51 UTC

